

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 59/2538 บริษัท อุดรสกลเดินรถ จำกัด กับพวก

โจทก์

นาง เอมอร รักษาภักดี

จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 248 วรรคหนึ่ง

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยใช้ค่าเสียหายฐานละเมิด 142,900 บาท พร้อมดอกเบี้ยแก่โจทก์ทั้งสอง โจทก์ทั้งสองมิได้อุทธรณ์คำพิพากษาศาลชั้นต้นให้จำเลยรับผิดชอบใช้ค่าเสียหายแก่โจทก์ทั้งสองเกินไปกว่าคำพิพากษาศาลชั้นต้นเมื่อศาลอุทธรณ์พิพากษากลับให้ยกฟ้องโจทก์ทั้งสองฎีกาขอให้จำเลยใช้ค่าเสียหาย 283,218 บาท (คิดถึงวันฟ้อง) แก่โจทก์ทั้งสองพร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีนับแต่วันที่ 9 สิงหาคม 2531 เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จจึงเป็นคดีที่มีจำนวนทุนทรัพย์ที่พิพาทกันในชั้นฎีกาไม่เกินสองแสนบาทต้องห้ามมิให้โจทก์ทั้งสองฎีกาในข้อเท็จจริงตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 248 วรรคหนึ่ง โจทก์ทั้งสองฎีกาเพื่อให้ศาลฎีกาฟังข้อเท็จจริงแตกต่างไปจากที่ศาลอุทธรณ์ฟังมา เป็นว่าลูกจ้างของโจทก์ทั้งสองมิได้ขับรถโดยประมาทหากแต่ลูกจ้างของจำเลยขับรถโดยประมาทฝ่ายเดียวเป็นเหตุให้รถชนกันเป็นการโต้เถียงดุลพินิจในการรับฟังพยานหลักฐานของศาลอุทธรณ์เป็นฎีกาในข้อเท็จจริง

โจทก์ทั้งสองฟ้องขอให้จำเลยใช้ค่าเสียหายฐานละเมิดพร้อมดอกเบี้ยแก่โจทก์
ทั้งสองรวม 283,218 บาท

จำเลยให้การว่า ลายมือชื่อผู้มอบอำนาจในหนังสือมอบอำนาจของโจทก์ที่ 1
ปลอม โจทก์ทั้งสองไม่ใช่เจ้าของและผู้ครอบครองรถยนต์โดยสารคันเกิดเหตุ จึง
ไม่ใช่ผู้เสียหาย ไม่มีอำนาจฟ้องฟ้องเคลือบคลุม รถชนกันเพราะความประมาท
เลินเล่อของลูกจ้างโจทก์ทั้งสอง และค่าเสียหายไม่เกิน 400 บาท ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยใช้ค่าเสียหาย 142,900 บาทพร้อมดอกเบี้ยอัตรา
ร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีนับแต่วันที่ 9 สิงหาคม 2531 ไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์ทั้ง
สอง

จำเลย อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ ภาค 1 พิพากษากลับ ให้ยก ฟ้อง

โจทก์ ทั้ง สอง ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า คดีนี้โจทก์ทั้งสองฟ้องขอให้บังคับจำเลยใช้ค่าเสียหาย
283,218 บาท แก่โจทก์ทั้งสองพร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปี นับจากวัน
ฟ้องไปจนกว่าจะชำระเสร็จศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยใช้ค่าเสียหาย 142,900 บาท
แก่โจทก์ทั้งสอง พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปี นับแต่วันที่ 9 สิงหาคม
2531 ไปจนกว่าจะชำระเสร็จจำเลยอุทธรณ์ศาลอุทธรณ์ภาค 1 พิพากษากลับ ให้
ยกฟ้อง โจทก์ทั้งสองฎีกาขอให้พิพากษากลับคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 1 ให้จำเลย
ใช้ค่าเสียหาย 283,218 บาท แก่โจทก์ทั้งสอง พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละเจ็ดครึ่ง
ต่อปีนับแต่วันที่ 9 สิงหาคม 2531 ไปจนกว่าจะชำระเสร็จเห็นว่า โจทก์ทั้งสองมิได้
อุทธรณ์คำพิพากษาศาลชั้นต้นให้จำเลยรับผิดชอบใช้ค่าเสียหายแก่โจทก์ทั้งสองเกินไป

กว่าที่ศาลชั้นต้นพิพากษาจึงเป็นคดีที่มีจำนวนทุนทรัพย์ที่พิพาทกันในชั้นฎีกาไม่เกิน
สองแสนบาท ศาลอุทธรณ์ภาค 1 วินิจฉัยว่า ขณะเกิดเหตุรถยนต์กระบะของจำเลย
มิได้แล่นล้ำเส้นแบ่งกึ่งกลางถนน แต่รถยนต์โดยสารของโจทก์ทั้งสองแล่นล้ำเส้น
แบ่งกึ่งกลางถนนไปชนรถยนต์กระบะในช่องเดินรถของรถยนต์กระบะ ดังนั้น คน
ขับรถโดยสารของโจทก์ทั้งสองย่อมเป็นฝ่ายประมาทเพียงฝ่ายเดียวโจทก์ทั้งสอง
ฎีกาได้เถียงเพื่อให้ศาลฎีกาฟังข้อเท็จจริงแตกต่างกับที่ศาลอุทธรณ์ภาค 1 ฟัง
เป็นว่า ลูกจ้างของโจทก์ทั้งสองมิได้ขับรถโดยสารโดยประมาทเป็นเหตุให้รถชน
กัน หากแต่ลูกจ้างของจำเลยขับรถโดยสารด้วยความเร็วสูงแซงรถคันอื่นล้ำ เข้า
มาในช่องเดินรถของรถยนต์โดยสารที่แล่นสวนทางมาในระยะกระชั้นชิดเป็นเหตุให้
แซงไม่พ้น และชนรถยนต์โดยสารดังกล่าวของโจทก์ทั้งสองจึงเป็นการฎีกาได้เถียง
ดุลพินิจในการรับฟังพยานหลักฐานของศาลอุทธรณ์ภาค 1 เป็นฎีกาในข้อเท็จจริง
ต้องห้ามตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 248 วรรคหนึ่งศาลฎีกา
ไม่รับวินิจฉัย

พิพากษายก ฎีกา ของ โจทก์ ทั้ง สอง

(สมพงษ์ สอนิเถร-สมภาพ โชติกวนิชย์-ไพโรจน์ คำอ่อน)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ